



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01: 0479688/2016 (Conc. 1380) LTV-CQ-JH

DICTAMEN N° 17

BUENOS AIRES, 26 ENE 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0479688/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "MADALENA AUSTRAL S.A., ROCH S.A. Y APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. (SUCURSAL ARGENTINA) S/ NOTIFICACION ART. 8 LEY 25.156 (CONC N° 1380)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 20 de octubre de 2016, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, consistente en la transferencia, por parte de ROCH S.A. y APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. - SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "APCO CAYMAN"), de sus derechos de participación en la Unión Transitoria de Empresas a conformarse para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos del área "Coirón Amargo Sur Este", que se encuentra ubicada en la Cuenca Neuquina. El cesionario de estos derechos es la firma MADALENA AUSTRAL S.A. (en adelante "MADALENA").
2. La transacción tiene su origen en la decisión del Comité Ejecutivo de la UTE Coirón Amargo que resolvió dividir el área "Coirón Amargo" en tres bloques independientes y conformar subsecuentemente dos nuevas Uniones Transitorias de Empresas. Previo a ello, el área se encontraba fraccionada en un lote de explotación en la zona norte y un lote de evaluación en la zona sur. Los participantes en aquel contrato eran ROCH S.A., titular del 10% de los derechos y, a su vez, el operador del área; APCO CAYMAN, con el 45% del mismo, la firma MADALENA, cuya participación ascendía al 35% del contrato, y GAS Y PETROLEO DE NEUQUEN S.A., con el 10% restante.
3. Como se adelantara, con fecha 11 de julio de 2016, el Comité Ejecutivo de la UTE Coirón Amargo resolvió dividir el área "Coirón Amargo" en tres bloques, manteniéndose el lote de explotación norte con sus límites inalterados, al cual se lo denomina "Coirón Amargo Norte", y

IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

subdividiéndose el lote bajo evaluación del sur en dos bloques distintos, los cuales son llamados "Coirón Amargo Sur Oeste" y "Coirón Amargo Sur Este" respectivamente.

4. Las partes procedieron a reformular el contrato UTE Coirón Amargo original para que sus términos sólo sean aplicables al bloque de explotación norte. También se acordó la suscripción y constitución de dos nuevas uniones transitorias de empresas a los fines de regular las actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos a realizarse en el bloque sureste y suroeste, teniendo cada uno de los socios de la UTE original el derecho a obtener el mismo porcentaje de participación sobre las dos nuevas Uniones Transitorias de Empresas.
5. Sin perjuicio de lo expuesto, y también en fecha 11 de julio de 2016, ROCH S.A., APCO CAYMAN y MADALENA suscribieron un acuerdo de cesión a través del cual ROCH S.A. y APCO CAYMAN ceden a favor de MADALENA sus derechos a obtener un diez por ciento (10%) y un cuarenta y cinco por ciento (45%) respectivamente sobre el contrato de unión transitoria a conformarse para la explotación y eventual explotación del bloque "Coirón Amargo Sur Este".
6. Perfeccionada la cesión, MADALENA y GAS Y PETROLEO DE NEUQUEN S.A. procedieron a celebrar el contrato asociativo que dio origen a la UTE Coirón Amargo Sur Este y, conforme se desprende de la descripción efectuada, la misma ha quedado conformada de la siguiente manera: el porcentaje de participación de MADALENA ahora asciende, gracias a la transacción notificada, al noventa por ciento (90%), mientras que GAS Y PETROLEO DE NEUQUEN S.A. resulta titular del diez por ciento (10%) restante.
7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 13 de octubre de 2016, conforme surge del documento acompañado a fs. 360/362.
8. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.

1.2. La Actividad de las Partes

1.2.1. Por la parte compradora

9. MADALENA ENERGY INC. (en adelante "MADALENA ENERGY"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Canadá. La actividad de la firma y sus subsidiarias se relaciona con la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. MADALENA INC. es una sociedad abierta y sus acciones se negocian en la Bolsa de Comercio de Canadá (TSX Venture Exchange) y en el Mercado de Valores OTCQX, de los Estados Unidos. En el mismo sentido, las únicas firmas con participaciones accionarias superiores al 5% del capital

IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

social de MADALENA INC. son MAGLAN CAPITAL LLP, con el 18%, y WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP, con el 10%.

10. MADALENA es una filial de MADALENA INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la producción y comercialización de petróleo crudo y gas natural.
11. MADALENA PETROLEUM (AMERICAS) LIMITED SUCURSAL ARGENTINA es una filial de MADALENA INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de Barbados. La firma se dedica a la producción y comercialización petróleo crudo, gas y gas licuado de petróleo (en adelante "GLP").
12. MADALENA PETROLEUM LIMITED (SUCURSAL ARGENTINA) es una filial de MADALENA INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de Canadá. La firma se dedica a la producción y comercialización petróleo crudo, gas y GLP.
13. MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL es una filial de MADALENA INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la producción y comercialización de petróleo crudo, gas natural y condensado.
14. PETJA SA es una filial de MADALENA INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas.

1.2.2. Por la parte vendedora

15. ROCH S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. su negocio principal consiste en la exploración, producción y comercialización de petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo, lo que estructura bajo la forma de Uniones Transitorias de Empresas. Los únicos accionistas de ROCH S.A. son el Sr. RICARDO OMAR CHACRA y la firma PUERTO ASIS ARGENTINA S.A., titulares del 57,5% y 33,5% de las acciones representativas del capital social de la firma.
16. APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. - SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "APCO CAYMAN"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de las Islas Cayman, uno de los territorios británicos de ultramar. La firma es una de las compañías que integran el Grupo Pluspetrol, y focaliza su negocio en exploración y explotación de hidrocarburos, el cual se desarrolla principalmente en Latinoamérica.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2.3. El Objeto

17. El objeto de la transacción lo constituye la totalidad de los derechos de participación que correspondían a ROCH S.A. y APCO CAYMAN en la unión transitoria de empresas a conformarse para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos del área "Coirón Amargo Sur Este". El porcentaje que correspondía a ROCH S.A. en la UTE a constituirse era del diez por ciento (10%), mientras que el de APCO CAYMAN ascendía al cuarenta y cinco por ciento (45%). Cabe recordar que el contrato de unión transitoria de empresas UTE Coirón Amargo Sur Este fue posteriormente suscripto entre MADALENA y GAS Y PETROLEO DE NEUQUEN.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

18. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
19. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
20. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

21. El día 20 de octubre de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
22. El día 31 de octubre de 2016 y tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 18 de octubre de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 31 de octubre de 2016.

IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA VERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

ES COPIA

23. Con fecha 8 de noviembre de 2016, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SECRETARIA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.
24. Con fecha 10 de noviembre de 2016, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN que se expida con relación a la operación en análisis.
25. Con fecha 22 de noviembre de 2016, mediante Nota S.E.M. e H N° 352/16, el Ing. José Gabriel López, Subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén, contestó el requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL, informando que el mercado analizado se encuentra atomizado y no tiene objeción alguna respecto de la operación notificada.
26. Con fecha 14 de diciembre de 2016, mediante Nota NO-2016-04074258-APN-SECRH#MEM, el Ing. José Luis Sureda, Secretario de Recursos Hidrocarbúferos del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, contestó el requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL, informando que la concentración económica bajo análisis no ejerce una influencia de magnitud sobre la competitividad del mercado de hidrocarburos a nivel nacional y que no tiene objeción alguna respecto de la operación notificada.
27. Finalmente, luego de varias presentaciones efectuadas, con fecha 17 de enero de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA.

IV. 1. Naturaleza de la operación

28. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de MADALENA de la totalidad de la participación de ROCH (10%) y de APCO (45%) en la Union Transitoria de Empresas a conformarse respecto del Área Coirón Amargo Sud Este (en adelante "CASE").

IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALENTIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Con anterioridad a la operación de marras, MADALENA ya poseía el 35% del área objeto, con lo que luego de la operación pasará a tener el 90% de la misma.

29. MADALENA es una afiliada del grupo empresarial encabezado por la firma MADALENA ENERGY, cuya actividad comercial se focaliza en la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas; extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural; extracción de líquidos del gas natural y la venta al por mayor de petróleo y sus derivados.
30. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes se identifican dos relaciones del tipo horizontal en los mercados de exploración y explotación de hidrocarburos, más precisamente, en la exploración y producción de petróleo y en la exploración y producción de gas natural, cada uno de ellos definido oportunamente como mercado relevante con alcance nacional ¹.

Efectos Económicos de la Operación.

31. A continuación, se visualizan la producción de petróleo en función de la participación en cada una de las UTES y concesiones de explotación y las participaciones de las afiliadas de MADALENA ENERGY con anterioridad a la operación y el incremental que tendrían con motivo de la operación.

Cuadro I: Volúmenes de petróleo y participaciones. Periodo 2013 - 2015

PETROLEO	2013		2014		2015	
	m3	Participación	m3	Participación	m3	Participación
TOTAL ARGENTINA	31.332.936	100,00%	30.881.212	100,00%	30.894.027	100,00%
Grupo Madalena Energy	163.786	0,523%	160.231	0,519%	156.581	0,507%
45% Area CASE	851	0,003%	297	0,001%	698	0,002%
TOTAL	164.637	0,525%	160.528	0,520%	157.279	0,509%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM.

32. Con el mismo criterio, se exponen en el siguiente cuadro la producción y participaciones de gas.

Cuadro II: Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2013 - 2015

GAS	2013		2014		2015	
	Mm3	Participación	Mm3	Participación	Mm3	Participación
TOTAL ARGENTINA	41.708.289	100,00%	41.484.025	100,00%	42.901.588	100,00%
Grupo Madalena Energy	73.472	0,18%	76.677	0,18%	68.400	0,16%
45% Area CASE	23	0,00%	36	0,00%	83	0,00%
TOTAL	73.495	0,18%	76.713	0,18%	68.483	0,16%

¹ Dictamen 946 del 29/08/2012 correspondiente al expediente S01:0100141/2011 (Conc. 887). Resolución SCI N° 82 del



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MADALENA VALENTIA HERMOSO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEFENSA

33. Tal como surge de los cuadros expuestos, el fortalecimiento de MADALENA ENERGY en el mercado de exploración y explotación de Petróleo es inferior al 0,5% en todo el período analizado. En lo que respecta al mercado de exploración y explotación de Gas, el mismo es insignificante.

34. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

V. CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS A LA COMPETENCIA

35. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

37. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica por medio de la cual MADALENA AUSTRAL S.A. adquiere los derechos de participación en el contrato de Unión Transitoria de Empresas que fuera posteriormente constituido para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos del área "Coirón Amargo Sur Este", los cuales correspondían a ROCH S.A. en un diez por ciento (10%) y a APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. - SUCURSAL ARGENTINA en un cuarenta y cinco por ciento (45%), todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

38. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN

30/08/2012 y Dictamen 1025 del 21/11/2013 correspondiente al expediente S01:0090166/2013 (Conc. 1067). Resolución S.C. N° 126 del 27/11/2013, entre otros.

IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARÍA FERNANDA VICARIO
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARTINA BUDARI
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 1 de Febrero de 2017

Referencia: S01:0479688/2016 (CONC 1380)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.01 12:32:46 -03'00'

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.01 12:32:47 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-172-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 10 de Marzo de 2017

Referencia: EXP-S01:0479688/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0479688/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 20 de octubre de 2016, consiste en la transferencia, por parte de la firma ROCH S.A., y la firma APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC., de sus derechos de participación en la “Unión Transitoria de Empresas (UTE)” para la exploración y explotación de hidrocarburos, en el área de “Coiron Amargo Sur Este” ubicada en la Provincia de Neuquén, a favor de la firma MADALENA AUSTRAL S.A.

Que dicha operación fue celebrada el día 11 de julio de 2016 mediante un Acuerdo de Cesión de Derechos entre las mencionadas empresas y cuya fecha de cierre se estableció el día 13 de octubre de 2016.

Que antes de la transferencia, la firma ROCH S.A poseía el DIEZ POR CIENTO (10 %) de los derechos en la “Unión Transitoria de Empresas (UTE)” y la firma APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC. Poseía el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de los derechos en la misma.

Que como consecuencia de la transacción, la “Unión Transitoria de Empresas (UTE)” quedará conformada por la firma MADALENA AUSTRAL S.A., con el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de los derechos y el DIEZ POR CIENTO (10%) restante en posesión de la firma GAS Y PETRÓLEO del NEUQUÉN S.A.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos d) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 17 de fecha 26 de enero de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, por medio de la cual la firma MADALENA AUSTRAL S.A., adquiere derechos de participación en la “Unión Transitoria de Empresas (UTE)” para la exploración y explotación de hidrocarburos del área “Coirón Amargo Sur Este” que poseían la firma ROCH S.A., y la firma APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC., del DIEZ POR CIENTO (10 %) y del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) respectivamente, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Autorízase la operación de concentración económica por medio de la cual la firma MADALENA AUSTRAL S.A., adquiere derechos de participación en la “Unión Transitoria de Empresas (UTE)” para la exploración y explotación de hidrocarburos del área “Coirón Amargo Sur Este” que poseían la firma ROCH S.A., y la firma APCO OIL & GAS INTERNATIONAL INC., del DIEZ POR CIENTO (10 %) y del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) respectivamente. todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.-Considérase al Dictamen N° 17 de fecha 26 de enero de 2017 donde emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-01391578-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.03.10 19:06:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción